

Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e Mapeamento de Fluxo de Dados no TJPA

Curso introdutório rumo à conformidade institucional com a LGPD

Paulo Roberto Martins Cunha
Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará - 2026

Módulo 2 - Conceitos Básicos da LGPD



Estrutura geral da LGPD

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
   a. Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais
   b. Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis
   c. Tratamento de Dados de Crianças e de Adolescentes
   d. Término do Tratamento de Dados
3. DOS DIREITOS DO TITULAR
4. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO
   a. Das Regras ~~(**Art. 23**)~~
   b. Da Responsabilidade
5. DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
6. DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
   a. Controlador e do Operador
   b. Encarregado pelo Tratamento
   c. Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos
7. DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS
   a. Segurança e do Sigilo de Dados
   b. Boas Práticas e da Governança
8. DA FISCALIZAÇÃO
   a. Sanções Administrativas
9. DA AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE
   a. Da Agência Nacional de Proteção de Dados
   b. Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade

Qual a finalidade da LGPD?

Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018

Qual a finalidade da LGPD?

- Disciplinar o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais, realizado por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.



> **Art. 1**º da Lei nº 13.709/2018.

Em termos práticos

- Pela primeira vez a titularidade dos dados pessoais é reconhecida legalmente e uma série de conceitos sobre o tema são definidos.
- A LGPD não proíbe o uso de dados pessoais.
- A LGPD busca assegurar que o tratamento dos dados pessoais ocorra de forma adequada e condizente com a dignidade humana.
- Ela estabelece regras para que esse uso ocorra com finalidade legítima, respeito aos direitos do titular, segurança da informação e prestação de contas.

Espírito da Lei

A lógica da LGPD não é perguntar:

"Posso divulgar este dado?"

Mas sim, perguntar:

"Preciso divulgar este dado para atingir uma finalidade legítima e consigo justificar essa decisão?"

Importante!

A LGPD não se aplica *apenas* a sistemas informatizados.

- formulários impressos;
- fichas cadastrais;
- prontuários de saúde;
- processos físicos;
- planilhas;



- listas de presença;
- contratos físicos;
- livros de registro;
- cópias de documentos pessoais;
- crachás físicos.

Exceções na Aplicação da Lei

Quando o tratamento de dados pessoais não é coberto pela LGPD?

Exceções na aplicação da LGPD (Art. 4º)

1. Fins Particulares

Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.

(Art. 4º, I)

2. Jornalístico e Artístico

Realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos.

(Art. 4º, II, "a")

3. Fins Acadêmicos

Realizado para fins acadêmicos, aplicados em obras literárias, artísticas e científicas.

(Art. 4º, II, "b")

4. Segurança e Defesa

Fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional ou segurança do Estado.

(Art. 4º, III, "a,b,c")

5. Investigação Penal

Atividades praticadas por órgãos de investigação e repressão de infrações penais.

(Art. 4º, III, "d")

6. Dados Extranacionais

Provenientes de fora do país, sem comunicação, compartilhamento ou transferência nacional.

(Art. 4º, VI)

Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais

Questão

Segundo a LGPD o que é *necessário*,
para que o *tratamento* de dados pessoais
seja considerado *lícito*?

✋ Calma

Antes de responder, é necessário entender os termos da questão!

Perguntas

- DO PONTO DE VISTA **LEGAL**, QUANDO ALGO É CLASSIFICADO COMO **NECESSÁRIO**?
  - **Resposta:** algo é considerado necessário quando é estritamente indispensável para atingir uma finalidade legítima, específica e previamente informada, sem que haja excessos.
- O QUE SIGNIFICA ALGO SER **LÍCITO**?
  - **Resposta:** Lícito é aquilo que está em conformidade com a Lei.
- O QUE CONSTITUI UM **TRATAMENTO** DE DADOS PESSOAL?
  - **Resposta:** é qualquer ação feita com os dados de uma pessoa.

Você realiza alguma dessas operações?

1. Coleta;
2. Produção;
3. Recepção;
4. Classificação;
5. Utilização;
6. Acesso;
7. Reprodução;
8. Transmissão;
9. Distribuição;
10. Processamento;
11. Arquivamento;
12. Armazenamento ;
13. Eliminação;
14. Modificação;
15. Avaliação ou controle da informação;
16. Comunicação;
17. Transferência;
18. Difusão;
19. Extração.

Cite, na rotina do seu *trabalho*, *atividades* nas quais você realiza *tratamento* de Dados Pessoais.





Requisito vs. Excesso

Cenário	O que é Necessário (REQUSITO)	O que é Excessivo (ILEGAL)
Comprar um produto online	Nome, CPF, endereço de entrega e dados do cartão.	Renda mensal, profissão ou orientação política.
Baixar um e-book gratuito	Apenas o e-mail para envio do arquivo.	Telefone residencial, data de nascimento e gênero.
Contratação de funcionário	Histórico profissional, documentos de identificação e dados bancários.	Redes sociais pessoais ou exames médicos discriminatórios.

Requisitos para o tratamento

- **A LGPD não impede o uso legítimo de dados pessoais. A lei exige que o tratamento apresente as seguintes propriedades: (Art. 6º)**



1. Tenha finalidade legítima;
2. Seja adequado;
3. Seja necessário;
4. Permita livre acesso;
5. Garanta a qualidade dos dados;
6. Garanta transparecia aos titulares;
7. Garanta a segurança;
8. Previna danos;
9. Não discrimine;
10. Seja responsabilizável;

Conceitos Básicos da LGPD

Formando um vocabulário comum

Conceitos básicos da LGPD:



1. Dado pessoal;
2. Dado pessoal sensível;
3. Dado anonimizado;
4. Banco de dados;
5. Titular;
6. Controlador;
7. Operador;
8. Encarregado;
9. Tratamento;
10. Consentimento;
11. Compartilhamento;
12. Eliminação;

Dado Pessoal



Dado Pessoal



Conceito:

Dado pessoal é toda informação relacionada a **pessoa natural identificada** ou **identificável**. (**Art. 5**º, I)

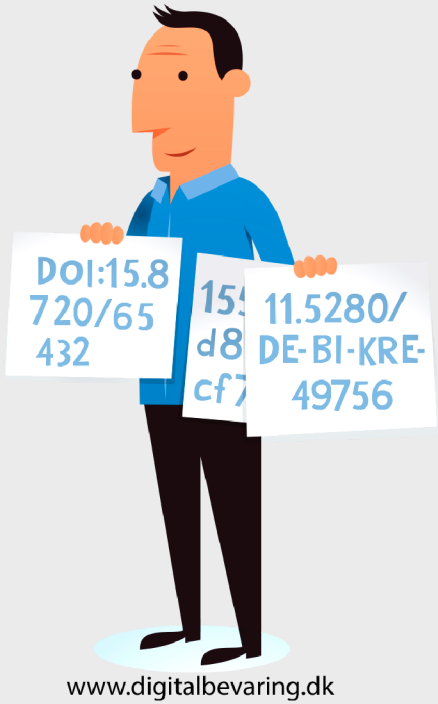
Ideia central:

Sempre que uma informação permitir identificar uma pessoa, **direta** ou **indiretamente**, haverá dado pessoal.

Exemplos de Dados Pessoais

São exemplos de dados pessoais:

- nome;
- CPF;
- RG;
- endereço;
- telefone;
- e-mail;
- matrícula funcional;
- imagem;
- assinatura;
- localização;
- dados bancários;
- número de prontuário;
- número de processo.



Pessoa Identificada



www.digitalbevaring.dk

Pessoa Identificada

Pessoa **identificada** é aquela que pode ser reconhecida diretamente a partir da informação disponível.

Exemplo:

- João da Silva dos Anzóis Carapuça,
  CPF nº XXX.XXX.XXX-XX.

No caso acima, há identificação **direta** do titular.



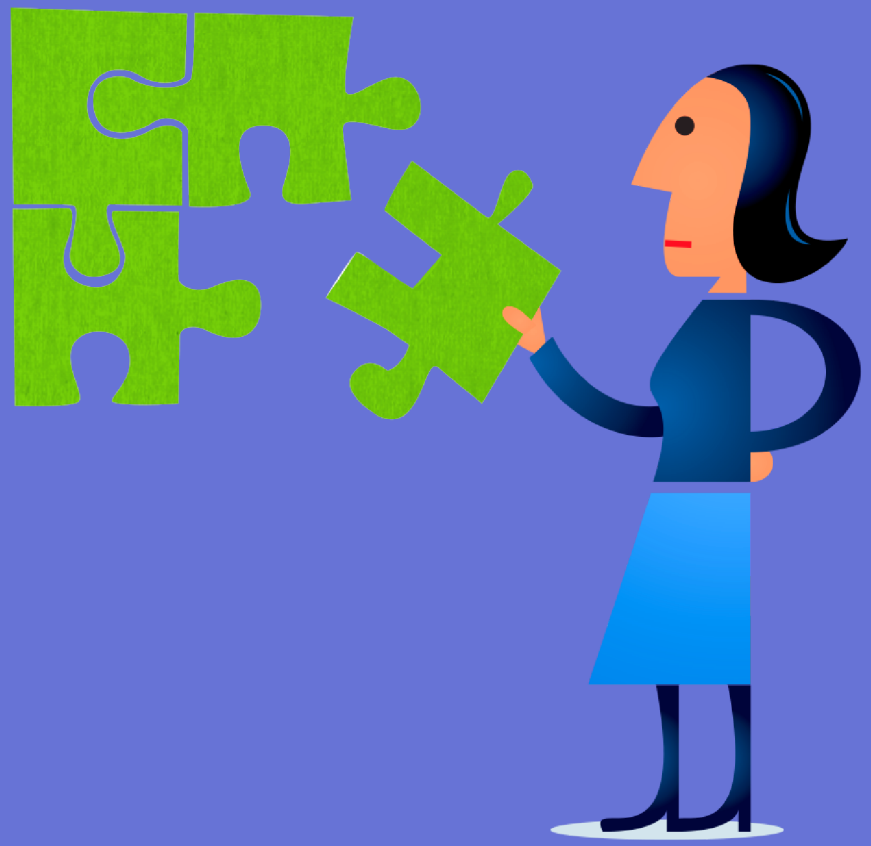
Atenção à identificação indireta



- Nem sempre o dado pessoal aparece de forma evidente e explícita.
- Um dado, aparentemente genérico, pode tornar-se pessoal quando combinado com outros registros.

Ex.: Placa de automóvel e o banco de dados do DETRAN.

Pessoa Identificável



Pessoa Identificável

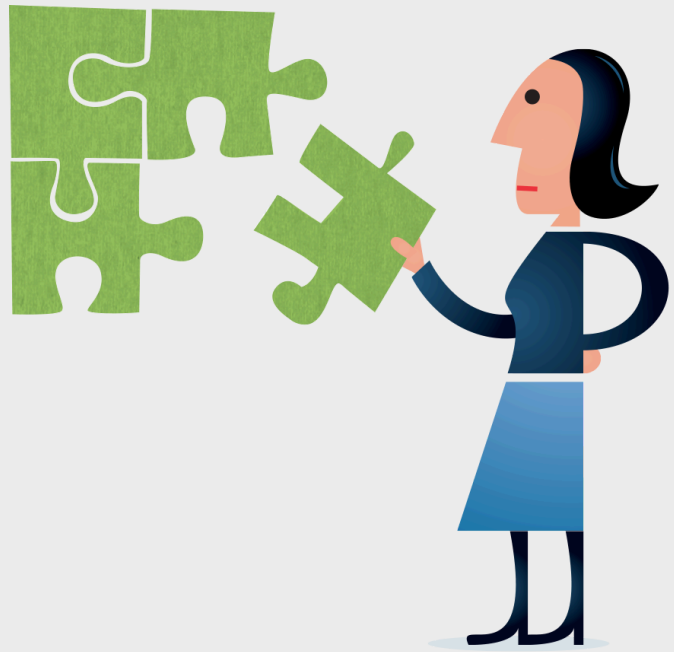
Pessoa identificável é aquela que pode ser reconhecida indiretamente pela combinação de dados.

A combinação desses elementos pode permitir a identificação de uma pessoa específica.

Exemplo:

exceç

1. matrícula;
2. cargo;
3. setor;
4. idade;
5. município;
6. horário de trabalho;
7. localização de GPS;
8. condição física.



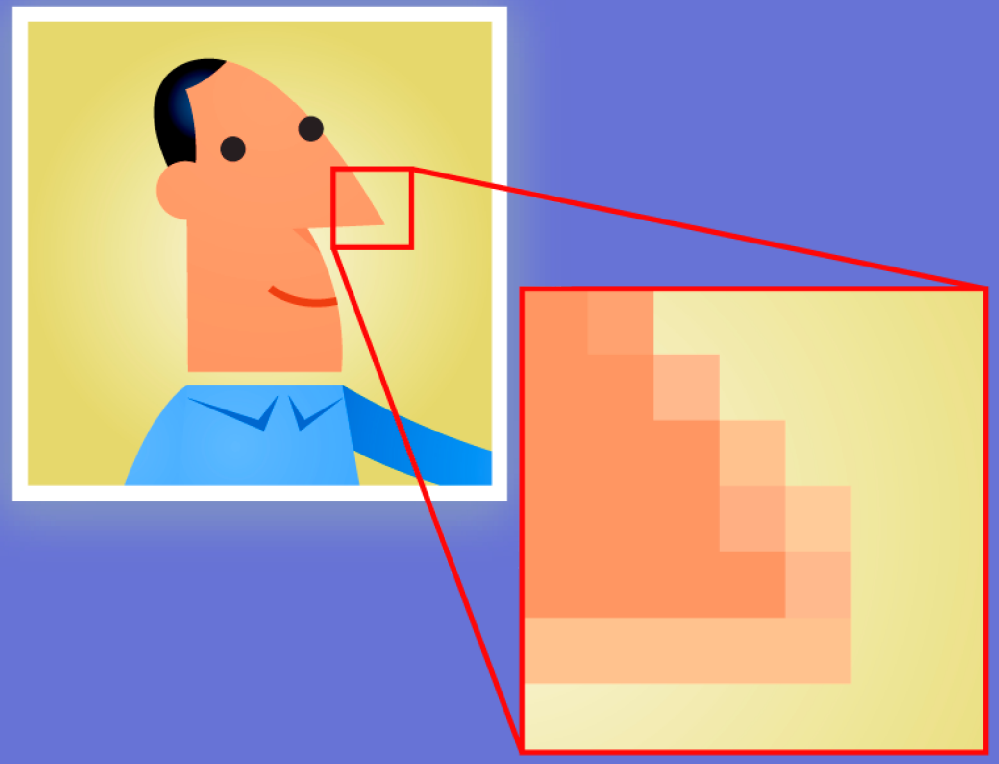
Pessoa Identificável



Exemplo:

- “Única servidora gestante do setor”;
- “Paciente internado no leito X”;
- “Aluno com deficiência da turma Y”;
- “Fiscal do contrato nº 10/2024”;
- "Prefeita da cidade XYZ";
- "O careca da sala";

Dados Pessoais *Sensíveis*



Dados Pessoais Sensíveis

Dados pessoais sensíveis são dados que possuem maior potencial de **discriminação** ou **dano**, como saúde, biometria, religião, opinião política, origem racial ou étnica.
(**Art. 5***º, II)

Segundo a LGPD, são dados pessoais sensíveis aqueles dados sobre:

1. origem **racial** ou **étnica**;
2. convicção **religiosa**;
3. opinião **política**;
4. filiação **sindical**;
5. dado referente à **saúde**;
6. dado referente à vida **sexual**;
7. dado **genético**;
8. dado **biométrico** vinculado à pessoa natural.

Dados Pessoais Sensíveis

São dados que potencialmente podem causar constrangimento, discriminação, segregação ao titular e, por isso, exigem maior cautela.

Podem gerar:

- discriminação;
- exposição indevida;
- constrangimento;
- dano moral;
- tratamento desigual;
- violação de direitos fundamentais.

Dados de Saúde

Dados de saúde são dados sensíveis.

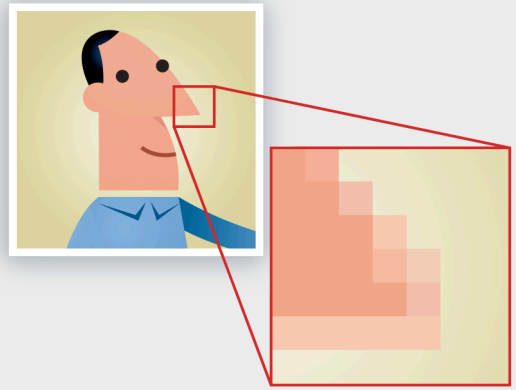
Exemplos:

- prontuário;
- atestado;
- laudo;
- CID;
- resultado de exame;
- medicamento utilizado;
- histórico clínico;
- registro de atendimento;
- informação sobre deficiência;
- condição psicológica ou psiquiátrica.

Dados Biométricos

Dados biométricos são sensíveis quando vinculados a uma pessoa natural.

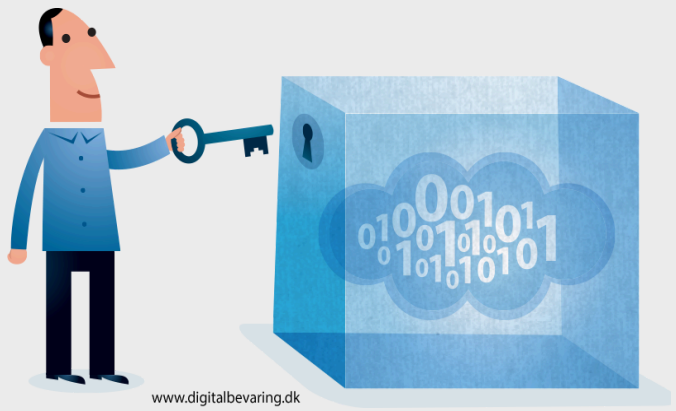
Exemplos:



- impressão digital;
- reconhecimento facial;
- íris;
- geometria da mão;
- voz usada para autenticação;
- assinatura biométrica.

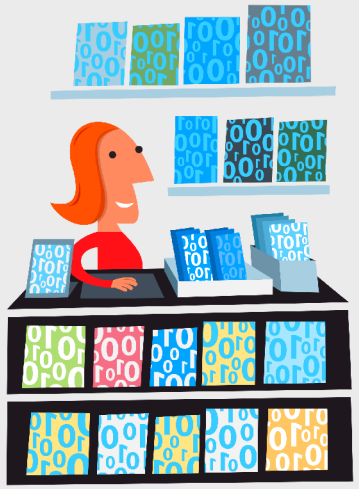
Cuidados com Dados Sensíveis

O tratamento de dados sensíveis deve observar **controles** reforçados, tais como:



- acesso restrito;
- sigilo funcional;
- minimização dos dados;
- compartilhamento justificado;
- registro das operações;
- medidas de segurança;
- avaliação de riscos;
- eventual elaboração de RIPD. (**Art. 10**, II, § 3º)

Dado Anonimizado



Conceito:

- É aquele relativo a titular que **não** possa ser identificado, considerando a utilização de **meios técnicos razoáveis** e disponíveis na ocasião do tratamento. (**Art. 5**º, III)

> Computação quântica.

Ideia central:

- O titular não deve ser identificado de forma direta ou indireta.
- A anonimização é **irreversível**.

> Caso haja possibilidade de reverter o processo, teremos uma **pseudonimização**.

Exemplo de Anonimização

Dado pessoal:

"Maria, 45 anos, servidora do setor X, diagnosticada com determinada doença."

Dado anonimizado:

"12% dos servidores avaliados apresentaram determinada condição de saúde."

- Neste segundo caso, a informação é estatística e não identifica a pessoa.

Anonimização não é apenas "retirar o nome"

Remover o nome nem sempre torna o dado anonimizado.

Ainda pode haver identificação por:

- CPF;
- matrícula;
- endereço;
- número de processo;
- imagem;
- localização;
- combinação de atributos;
- pequenos grupos estatísticos.

Pseudonimização (pseudo + anonimização)



É o **tratamento** que leva à perda da possibilidade de **associação**, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de **informação adicional** mantida separadamente pelo controlador em ambiente **controlado** e **seguro**. (**Art. 13**, § 4º)

Pseudonimização



- A pseudonimização reduz a identificação direta, mas não elimina totalmente a possibilidade de reidentificação.
- A pseudonimização é **reversível**.
- A pseudonimização é medida útil de segurança, mas não equivale necessariamente à anonimização.

Exemplo:

- Substituir nomes por códigos, mantendo uma tabela separada de correspondência.

Banco de Dados

Conceito:

- Banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais, em meio físico ou eletrônico. (**Art. 5**º, IV)

Exemplos:

- Arquivo físico;
- PJe;
- SEI;
- MentoRH;
- pasta funcional;
- banco de imagens;
- sistema de protocolo;
- planilha do Excel.

Titular



Titular (proprietário)

Conceito:

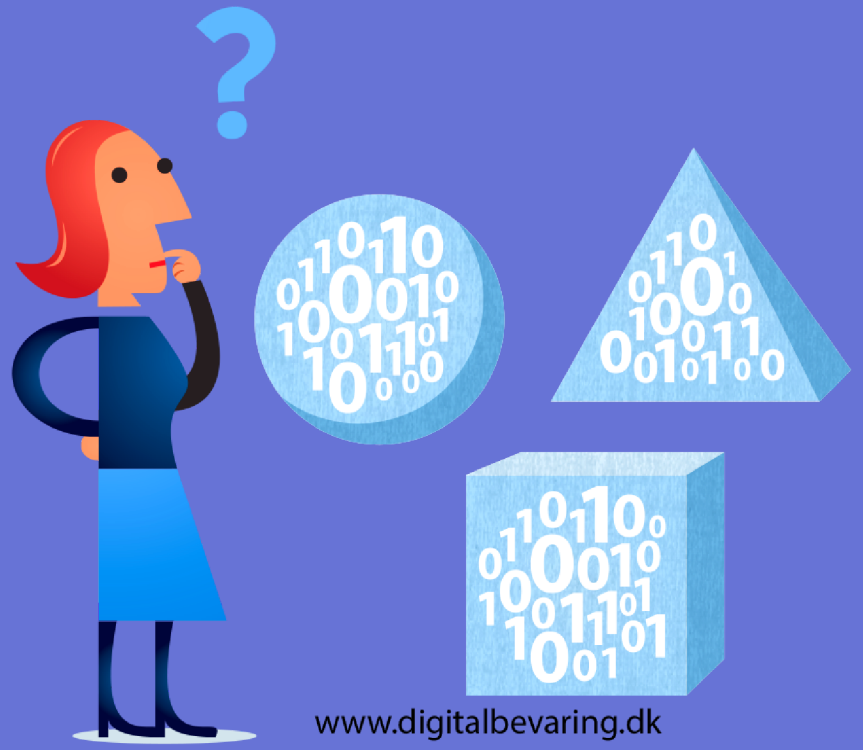
- Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais objeto de tratamento. Somente pessoas naturais são titulares de dados pessoais para fins da LGPD. (**Art. 5***º, V)

Exemplos de titulares:

- cidadão;
- magistrado;
- servidor;
- aluno;
- estagiário;
- fornecedor pessoa física;
- representante legal;
- visitante;



Controlador, Operador e Agente de Tratamento



Controlador



Conceito:

- Pessoa **natural** ou **jurídica**, de direito público ou privado, a quem competem as **decisões** referentes ao tratamento de dados pessoais. É quem define finalidades, meios essenciais e hipóteses de tratamento. (**Art. 5**º, VI)

Em termos práticos:

- É quem decide por que, como e para qual finalidade os dados serão tratados.

O que o Controlador decide?

É o controlador que normalmente define:



- finalidade do tratamento;
- dados necessários;
- base legal;
- prazo de retenção;
- compartilhamentos;
- medidas de segurança;
- responsáveis internos;
- execução de ROPA e do RIPD.

> No caso do TJPA, o controlador é o **Poder Judiciário do Estado do Pará**

Operador



Conceito:

Operador é a pessoa natural ou jurídica que **realiza o tratamento** de dados pessoais em nome do controlador. (**Art. 5**º, VII)

Em termos práticos:

O operador **executa** o tratamento conforme as instruções do controlador. Sua responsabilidade está associada à forma comorealiza o tratamento.

Exemplos de Operador

Podem atuar como operadores:

- empresa de sistema (MentoRH, THEMA);
- empresa de armazenamento em nuvem (Microsoft, Google);
- prestador de serviço de folha de pagamento;
- empresa de digitalização;
- consultoria contratada;
- empresa terceirizada de atendimento;
- fornecedor de plataforma tecnológica;
- empresa de suporte técnico.

Controlador x Operador

Elemento	Controlador	Operador
PAPEL	Decide sobre o tratamento	Executa tratamento em nome do controlador
DEFINE FINALIDADE?	Sim	Em regra, não
ATUA SOB INSTRUÇÕES?	Não necessariamente	Sim
RESPONSABILIDADE	Principal	Vinculada à execução
EXEMPLO	PJPA, servidores e magistrados	Empresa contratada de sistema (Lanlink) informática

Tabela 36.1: Exemplificação das relações entre os papéis do controlador e do operador.

Importante: Os servidores e magistrador do TJPA **não** são operadores!!!

Agentes de Tratamento

Conceito:

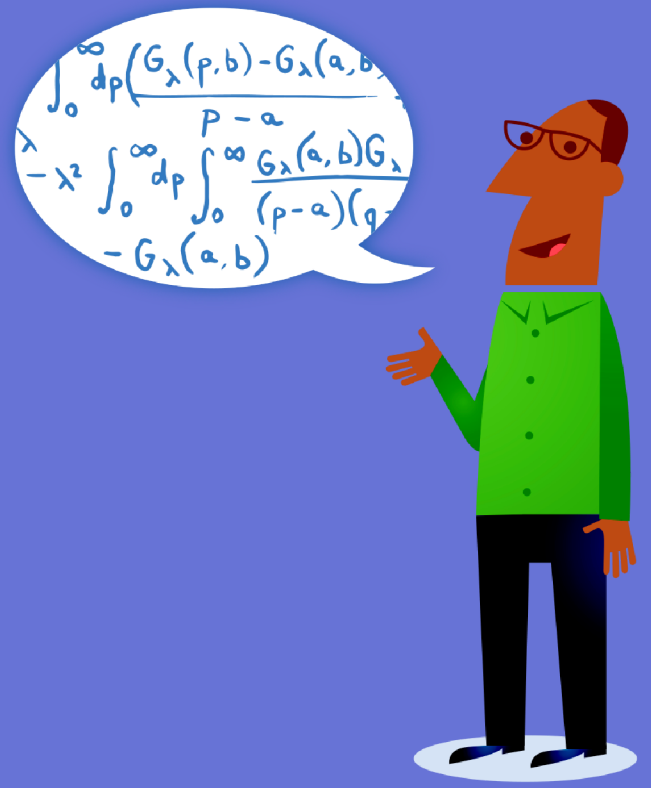
Agentes de tratamento são: (**Art. 5**º, IX)

- controlador;
- operador.

A correta identificação desses papéis é fundamental para:

- contratos;
- ROPA;
- RIPD;
- atendimento aos titulares;
- resposta a incidentes;
- responsabilização;
- auditoria de conformidade.

Encarregado *(DPO)*

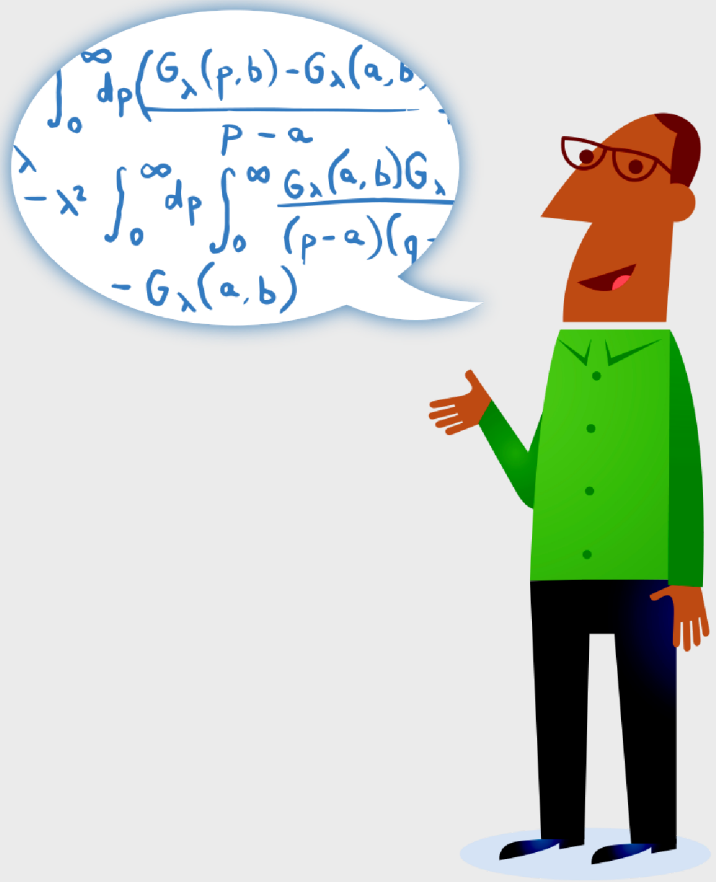


Encarregado (DPO)

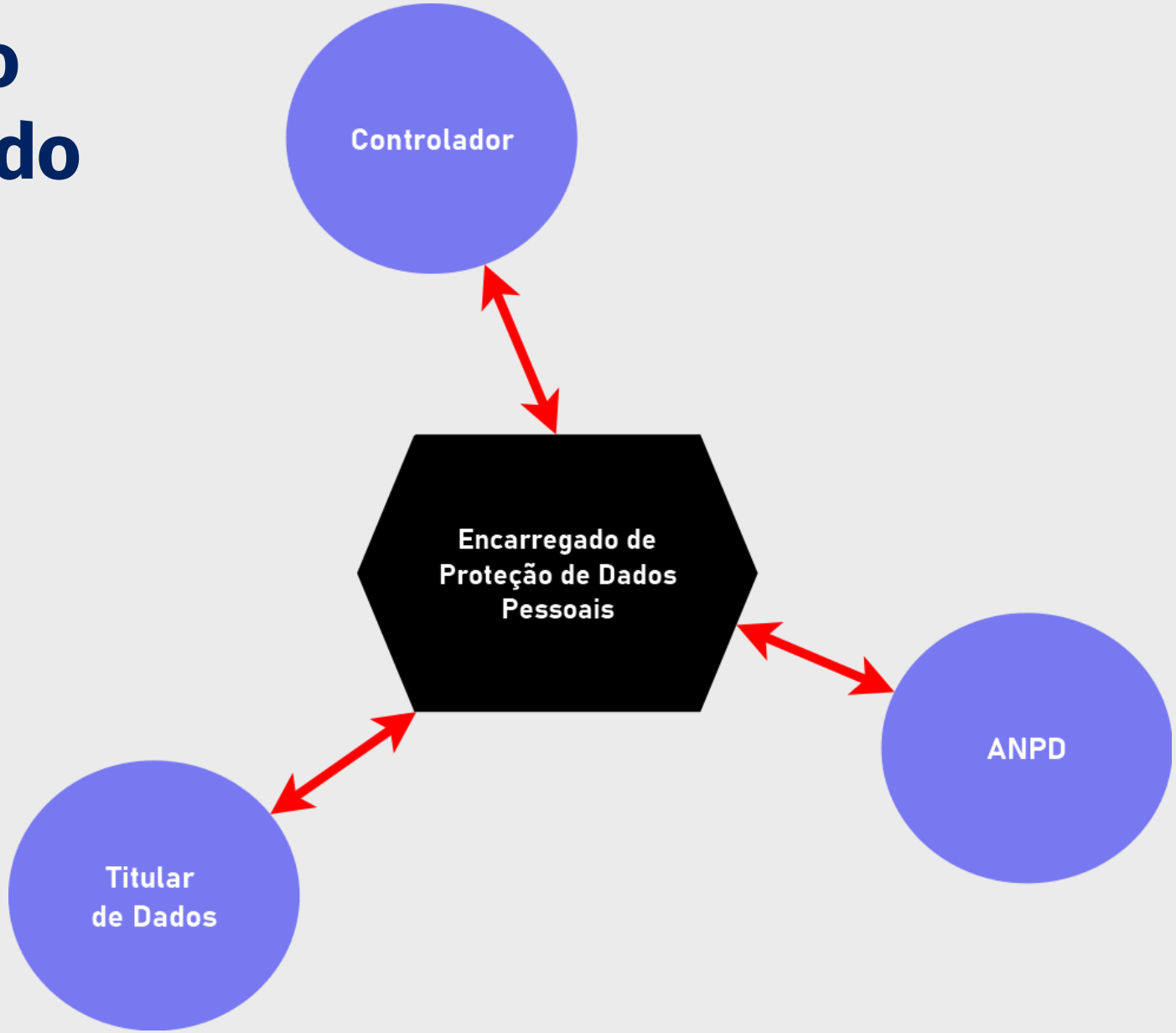
Conceito:

Encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre: (**Art. 5**º, VIII; **Art. 41**)

- controlador;
- titulares dos dados;
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados.



O Papel do Encarregado



Funções do Encarregado (DPO)

O encarregado atua em atividades como:

1. Receber reclamações dos titulares;
2. Prestar esclarecimentos;
3. Adotar providências;
4. Receber comunicações da ANPD;
5. Orientar servidores e colaboradores;
6. Apoiar boas práticas de proteção de dados;
7. Auxiliar na cultura institucional de privacidade.

Encarregado não atua Isoladamente

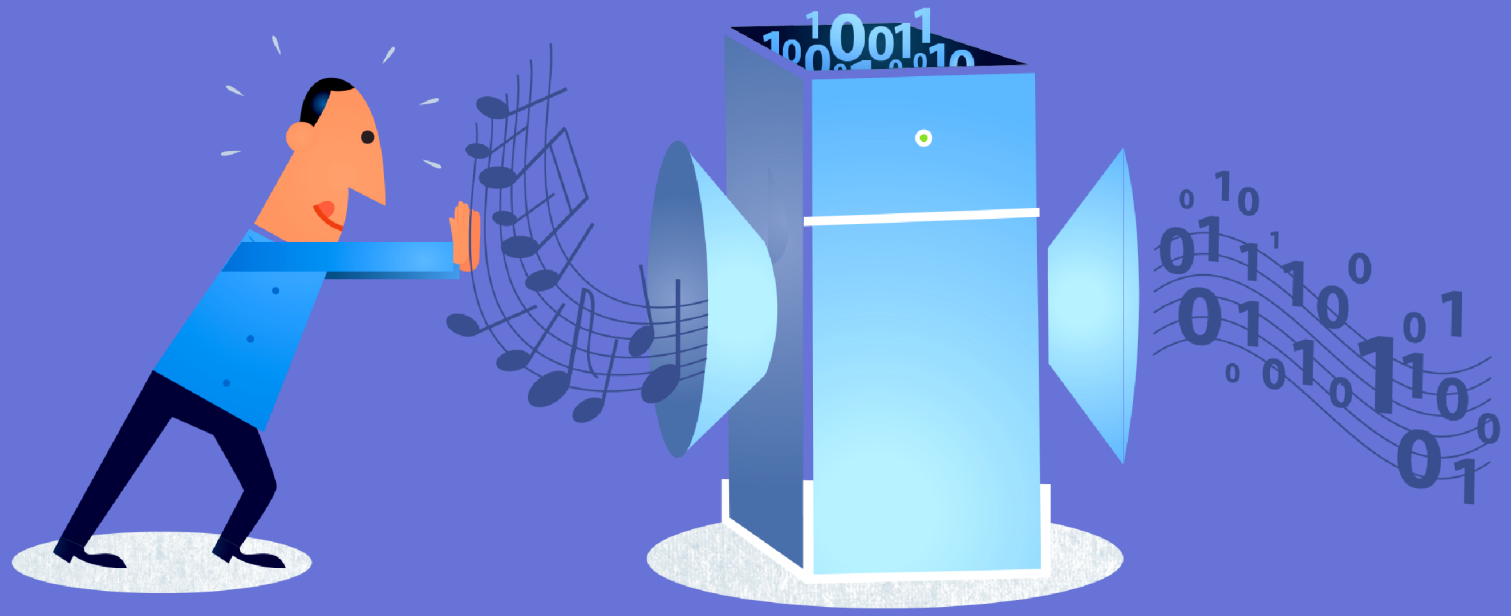
A conformidade com a LGPD é responsabilidade institucional.

O encarregado apoia e orienta, mas a proteção de dados envolve:

- Alta administração;
- Gestores;
- Jurídico;
- Tecnologia da informação;
- Controle interno;
- Auditoria;
- Servidores;
- Colaboradores;
- Operadores e fornecedores.

Tratamento de Dados Pessoais

Tratamento de Dados Pessoais



Tratamento de Dados Pessoais

Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais. (**Art. 5**º, X)

São exemplos de TRATAMENTO de dados pessoais:

1. Coletar;
2. Receber;
3. Acessar;
4. Consultar;
5. Armazenar;
6. Arquivar;
7. Classificar;
8. Utilizar;
9. Transmitir;
10. Compartilhar;
11. Modificar;
12. Eliminar;
13. Transferir;
14. Extrair;
15. Reproduzir.

Critérios para Tratamento de Dados Pesoais

Tratamento de Dados Pessoais

- Hipóteses permitas pela lei
- Requisitos exigidos
- Formas especiais de tratamento

Tratamento de Dados Pessoais

No capítulo II da LGPD, são definidas **hipóteses**, **requisitos** e **formas especiais** para o tratamento de dados pessoais, nos seguintes casos:



Casos:

1. Tratamento de Dados Pessoais no **Caso Geral** ; (Cap. II- Sec. I)
2. Tratamento de Dados **Pessoais Sensíveis**; (Cap. II- Sec. II)
3. Tratamento de Dados Pessoais de **Crianças e de Adolescentes**; (Cap. II- Sec. II)

↑

IMPORTANTÍSSIMO

Tratamento em Meio Físico

A LGPD também se aplica a dados pessoais em documentos físicos.

Exemplos:

- ficha cadastral;
- formulário impresso;
- prontuário físico;
- processo administrativo;
- pasta funcional;
- lista de presença;
- contrato;
- arquivo morto.

Tratamento em Meio Digital

A LGPD também se aplica a dados pessoais em ambiente digital.

Exemplos:

- sistemas corporativos;
- planilhas;
- e-mails;
- armazenamento em nuvem;
- aplicativos;
- sistemas de protocolo;
- sistemas de atendimento;
- bases de dados;
- pastas compartilhadas.

Consentimento



Consentimento



Conceito:

Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. (**Art. 5**º, XII)

Características do Consentimento Válido

O consentimento deve ser:

- livre;
- informado;
- inequívoco;
- específico;
- vinculado a finalidade determinada;
- passível de revogação;
- destacado quando necessário.

Consentimento não Serve para Tudo

O consentimento não é a única base legal da LGPD.

No setor público, muitas operações decorrem de:

- cumprimento de obrigação legal; (Art. 7°, II)
- execução de política pública;
- tutela da saúde;
- proteção da vida;
- exercício regular de direitos.

Nesses casos, o consentimento pode ser inadequado.

Compartilhamento



www.digitalbevaring.dk

Uso Compartilhado de Dados

Conceito:

Uso compartilhado envolve comunicação, difusão, transferência, interconexão ou tratamento compartilhado de dados pessoais.

Pode ocorrer entre:

- órgãos públicos (**TJPA** $\rightarrow$ **TCE**);
- entidades privadas;
- fornecedores;
- operadores;
- parceiros institucionais (**Cartórios** $\rightarrow$ **TJPA**);
- sistemas integrados.

Exemplos de Uso Compartilhado

São exemplos:

- envio de dados de pacientes à regulação;
- integração entre sistema de RH e banco;
- compartilhamento com empresa terceirizada;
- remessa de informações a órgão de controle;
- interoperabilidade entre sistemas públicos;
- comunicação de dados para cumprimento de obrigação legal.

Cuidados no Compartilhamento

Antes de compartilhar dados pessoais, deve-se avaliar:

- finalidade;
- base legal;
- necessidade;
- proporcionalidade;
- segurança do canal;
- destinatário;
- registro da operação;
- instrumento jurídico aplicável;
- risco ao titular.

Compartilhamento/Transferência de Dados TJPA - TCE

(Lei 13.709/2018 - Art. 7º, II e III)

Art. 7º O *tratamento* de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, [...];

Compartilhamento/Transferência de Dados TJPA - TCE

CAP. IV - DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO

(Lei 13.709/2018 - Art. 23)

(hipótese típica)

O *art. 23* autoriza o tratamento pelo Poder Público quando necessário ao atendimento de sua *finalidade pública*, à *persecução do interesse público* e à execução das *competências legais* ou *atribuições legais* do serviço público.

Compartilhamento/Transferência *Internacional* de Dados

(Lei 13.709/2018 - Art. 33, VII)

"quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do *art. 23* desta Lei;"

Eliminação



Eliminação

Conceito:

Eliminação é a exclusão de dado ou conjunto de dados armazenados em banco de dados.

Importante! A eliminação pode ocorrer quando:

- a finalidade foi alcançada;
- o prazo de guarda expirou;
- não há obrigação legal de retenção;
- o tratamento é irregular;
- há solicitação válida do titular.

Atenção à Eliminação

Eliminar dados exige cautela, por isso, antes da eliminação, verificar:

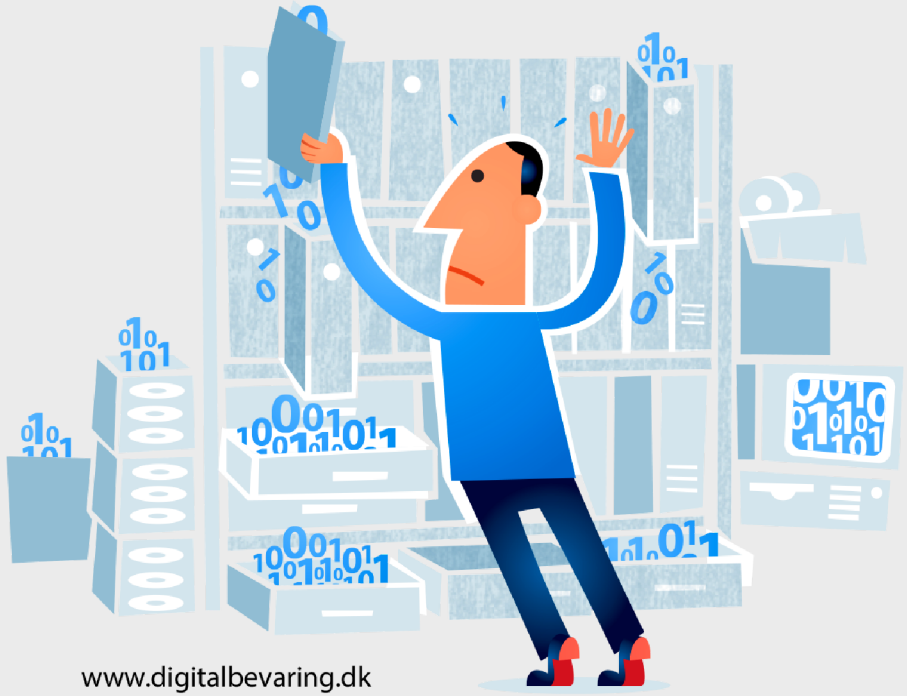
- tabela de temporalidade;
- obrigação legal ou regulatória;
- necessidade de prova;
- processo judicial ou administrativo;
- interesse público;
- política de retenção;
- autorização competente.

> No TJPA existe um setor dedicada a esse tópico: **DDI - Divisão de Documentação e Informação**.

RIPD

Relatório de Impacto à Proteção de Dados

Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)



Conceito:

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (**RIPD**), é documento do **controlador** que descreve processos de tratamento que podem gerar **riscos** às **liberdades civis** e aos **direitos fundamentais**. (**Art. 5º, XVII)

Conteúdo Básico do RIPD

O RIPD deve conter: (**Art. 38**, parágrafo único)

- descrição do tratamento;
- finalidade;
- categorias de dados;
- titulares envolvidos;
- necessidade e proporcionalidade;
- riscos aos titulares;
- medidas de segurança;
- salvaguardas;
- mecanismos de mitigação;
- plano de ação.

ROPA

Registro das Operações de Tratamento

Registro das Operações de Tratamento (ROPA)

Embora a sigla **ROPA** não apareça expressamente na LGPD, o **dever** de manter registro das operações de tratamento está previsto na lei.

O núcleo da obrigação está no **Art. 37**, segundo o qual:

> "O controlador e o operador **devem** manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, **especialmente** quando baseado no legítimo interesse." (**Art. 37**)

O ROPA registra:

- processo;
- finalidade;
- dados tratados;
- titulares;
- base legal;
- responsáveis;
- compartilhamentos;
- retenção;
- sistemas;
- controles de segurança;
- eliminação.

ROPA vs. RIPD



Relação entre conceitos: ROPA + RIPD

Para elaborar o ROPA e o RIPD, é necessário compreender:

1. quais **dados** são **tratados**;
2. se há dados **sensíveis**;
3. quem são os **titulares**;
4. quem **decide** sobre o tratamento;
5. quem **executa** em nome do controlador;
6. quais **operações** são realizadas;
7. se há **compartilhamento**;
8. quais os **riscos** existentes;
9. quais **controles** são aplicáveis;
10. como deve ser o **descarte**;

ROPA e RIPD


ROPA
Identifica e descreve o tratamento
Permite identificar tratamentos *críticos*
RIPD
Analisa *riscos* e define medidas de *mitigação*
Maior conformidade e proteção aos titulares

Fluxos de Trabalho e o ROPA

Apenas para ter uma ideia do que nos aguarda!

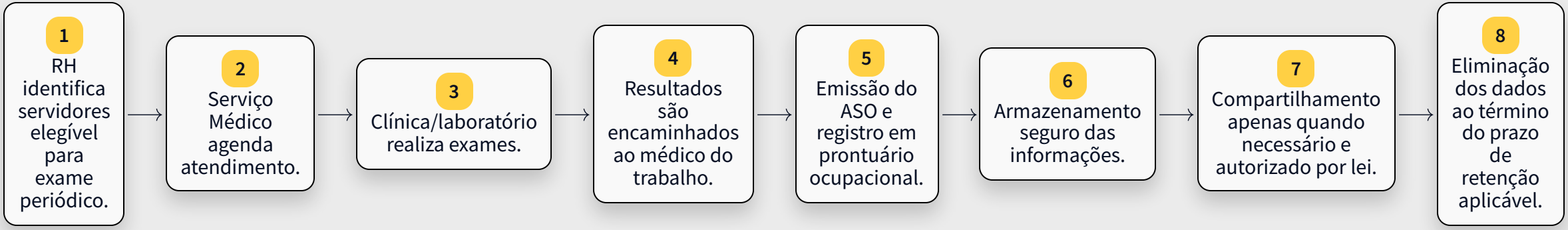
Exemplo Simplificado

A seguir, temos o exemplo simplificado de um *ROPA* (Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais) para o *processo de exames periódicos de Medicina do Trabalho* realizados pelo *Serviço Médico* de um Tribunal de Justiça.

O modelo segue as exigências da LGPD e as boas práticas adotadas em órgãos públicos.

Etapa 1: Fluxo Resumido do Tratamento de Dados

Fluxo de tratamento de dados pessoais para o processo "Exame de saúde do Servidor" por ocasião do seu aniversário.



Etapa 2: Dados do Processo

Item	Descrição
Controlador	Tribunal de Justiça do Estado XX
Unidade Responsável	Secretaria de Saúde / Serviço Médico
Operador(es)	Clínica credenciada e laboratório contratado
Encarregado (DPO)	Encarregado de Proteção de Dados do Tribunal
Titulares dos Dados	Magistrados, servidores, estagiários e colaboradores vinculados ao Tribunal
Finalidade do Tratamento	Realizar exames periódicos de saúde ocupacional, avaliar aptidão laboral, prevenir doenças relacionadas ao trabalho e cumprir obrigações legais relativas à saúde do trabalhador.
Descrição da Atividade	Agendamento, realização dos exames, emissão de laudos e Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), armazenamento do prontuário ocupacional e acompanhamento médico.

Etapa 2: Dados do Processo

Item	Descrição
Categorias de Dados Pessoais	Nome, matrícula, CPF, data de nascimento, lotação, cargo, telefone, e-mail institucional
Categorias de Dados Pessoais Sensíveis	Dados de saúde, resultados de exames laboratoriais, histórico ocupacional, informações clínicas, restrições médicas e aptidão para o trabalho
Base Legal	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória; tutela da saúde por profissionais e serviços de saúde
Operações de Tratamento	Coleta, registro, classificação, armazenamento, consulta, utilização, compartilhamento restrito e eliminação
Origem dos Dados	Próprio servidor/magistrado; sistema de gestão de pessoas do Tribunal; clínica credenciada
Compartilhamento de Dados	Clínicas e laboratórios contratados; unidades internas responsáveis pela gestão ocupacional; órgãos fiscalizadores quando exigido por lei
Transfer. Internac.	Não

Etapa 2: Dados do Processo

Item	Descrição
Prazo de Retenção	Conforme legislação trabalhista, normas do eSocial e políticas arquivísticas do Tribunal
Forma de Armazenamento	Sistema informatizado de saúde ocupacional e prontuários físicos em ambiente controlado
Medidas de Segurança	Controle de acesso por perfil, autenticação, registro de logs, criptografia, backups, sigilo médico, treinamento dos usuários e política de gestão de documentos
Riscos Identificados	Acesso indevido aos dados de saúde; vazamento de laudos; compartilhamento excessivo; perda de confidencialidade
Medidas Mitigatórias	Restrição de acesso ao corpo médico, segregação de funções, cláusulas contratuais de confidencialidade, monitoramento de acessos e capacitação periódica
Hipótese de Eliminação	Encerramento do prazo legal de guarda ou determinação legal específica
Necessidade de RIPD	Recomendada, em razão do tratamento de dados pessoais sensíveis (saúde)
Periodicidade de Revisão do ROPA	Anual ou em caso de alteração do processo

Etapa 3: Definição das bases legais aplicáveis

Dados pessoais comuns:

- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória.
- Execução de políticas públicas pela Administração Pública.

Dados pessoais sensíveis (saúde):

- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória.
- Tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde e serviços de saúde.

Dispositivos legais relacionados

- **Capítulo I** – Disposições Preliminares
  - **Art. 5º**, II, VI, VII, IX e X.
  - **Art. 6º**, I, II, III, VI, VII, VIII e X.
- **Capítulo II – Do Tratamento de Dados Pessoais**
  - **Art. 7º**, II, III e VIII.
  - **Art. 11**, II, alíneas "a", "b" e "f".
  - **Art. 13**.
- **Capítulo IV – Do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público**
  - **Art. 23**, caput, inciso I.
  - **Art. 26**.
- **Capítulo VII – Da Segurança e das Boas Práticas**
  - **Art. 46**.
  - **Art. 49**.
  - **Art. 50**.
- **Capítulo VIII – Da Fiscalização**
  - **Art. 52**.
- **Parágrafos relevantes**
  - **Art. 7º**, §6º e §7º.
  - **Art. 11**, §1º, §2º e §4º.
  - **Art. 13**, §1º.

Referências

- BRASIL. Glossário de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade - ANPD. Brasília: Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 2026
- BRANDEIS, Louis D; WARREN, Samuel D. O Direito à Privacidade. Tradução de Maria Clara de Souza Seixas e Marcus Seixas Souza. Revista de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: v. 38, p. 391-417, 2024.
- BRASIL. **Lei nº 13.709**, de 14 de agosto de 2018 - LGPD
  - Diário Oficial; Casa Civil; Câmara dos Deputados;
  - Diário Oficial; Casa Civil; Câmara dos Deputados.
- BRASIL. **Lei nº 13.853**, de 8 de julho de 2019 - Altera a Lei nº 13.709 e ANPD
- CUNHA, Paulo. Repositório de Documentos sobre LGPD. 2026.
- TJPA. Nova ferramenta do TJPA garante anonimização de dados sensíveis (12/03/2026). Portal da Internet do TJPA. 2026.